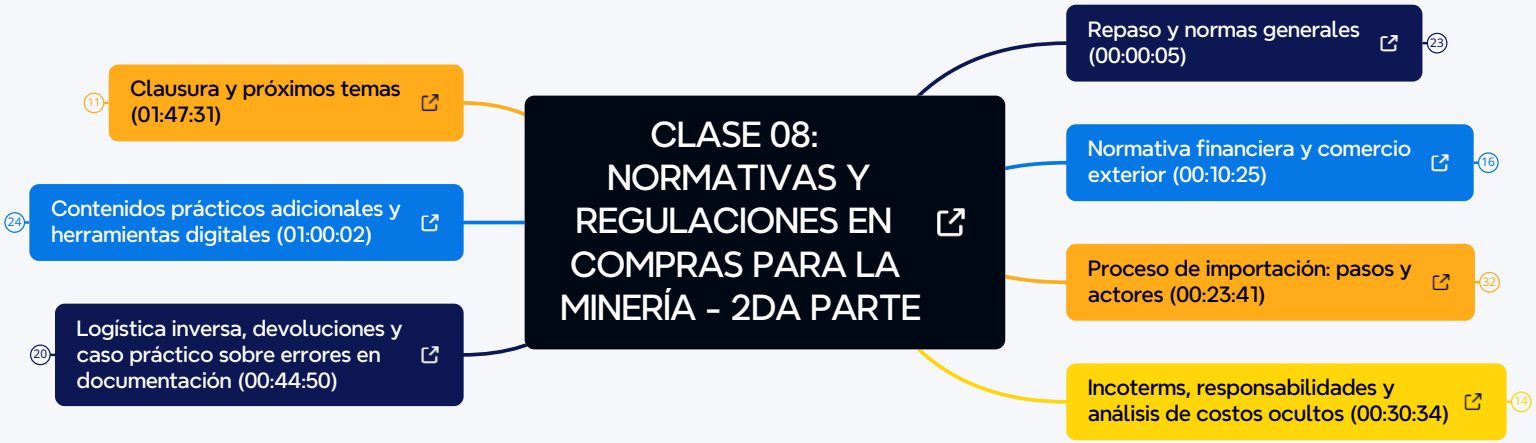
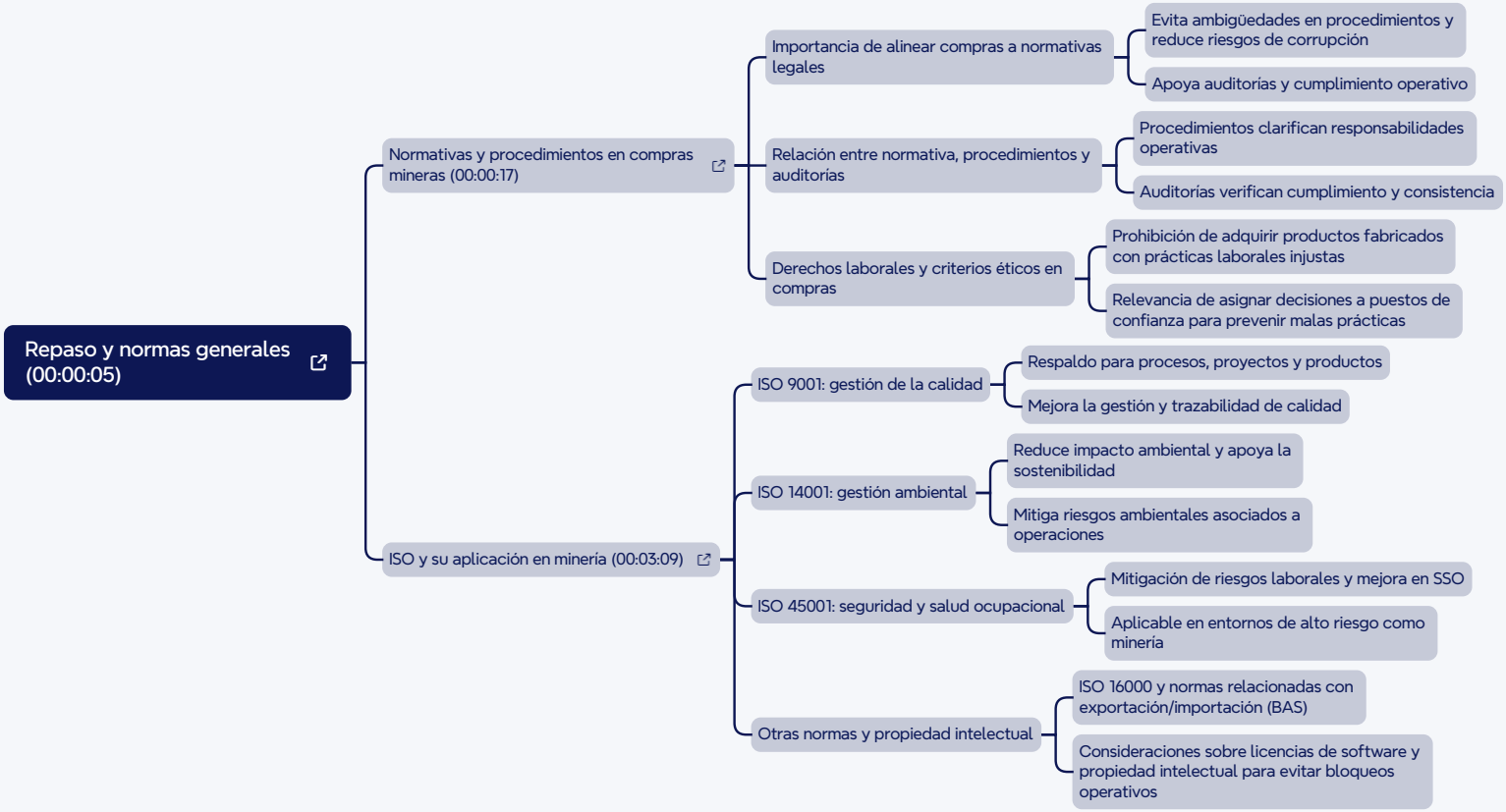
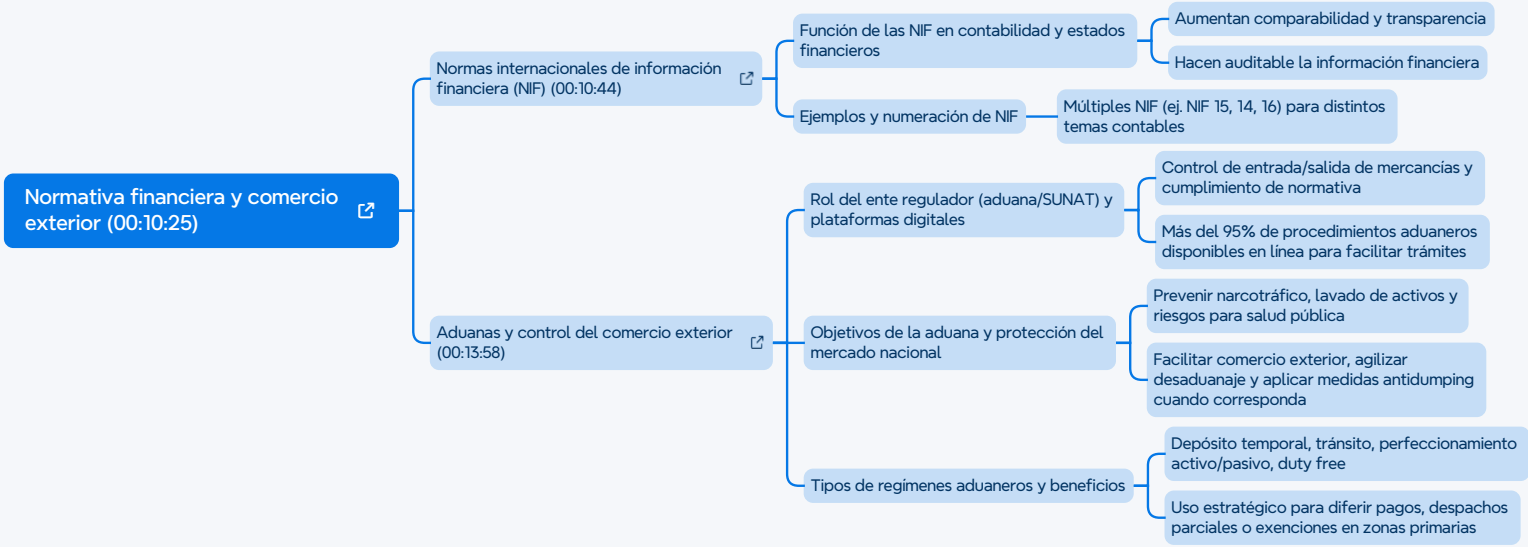
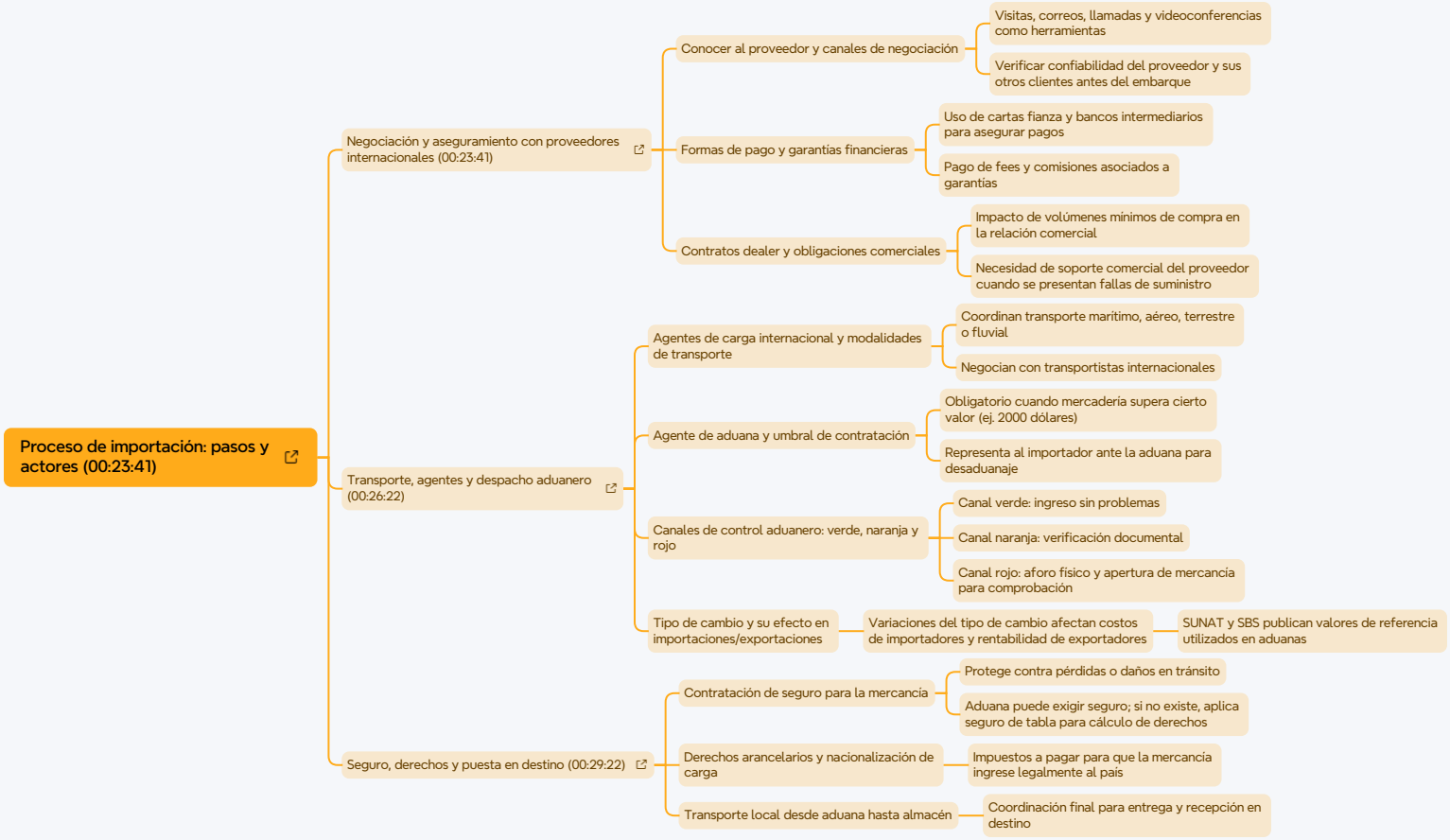
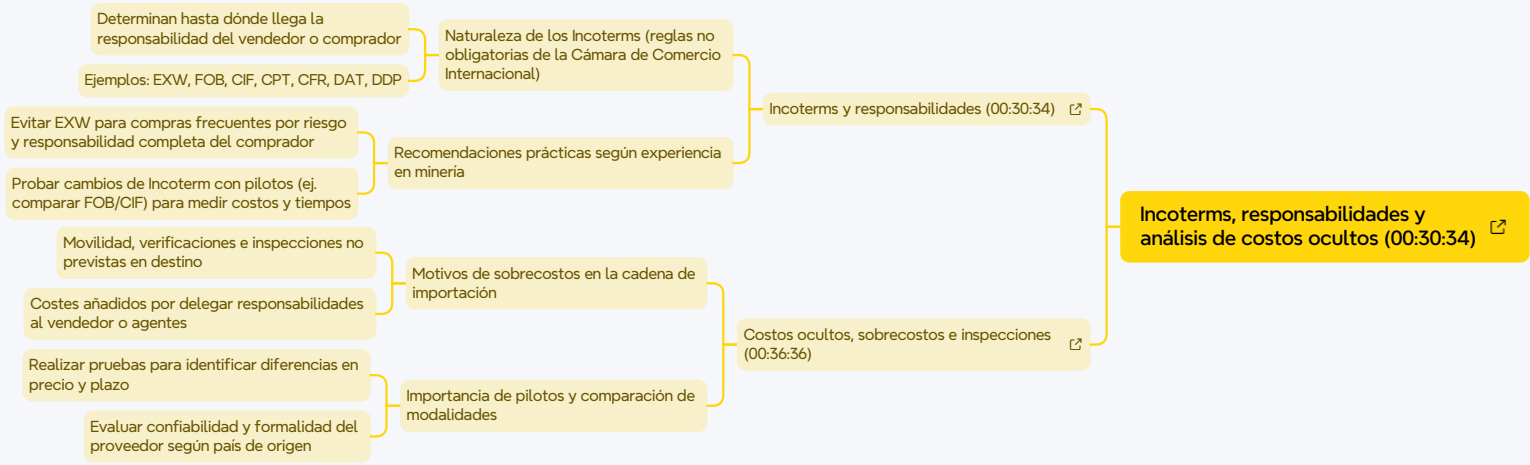
EDU MIN

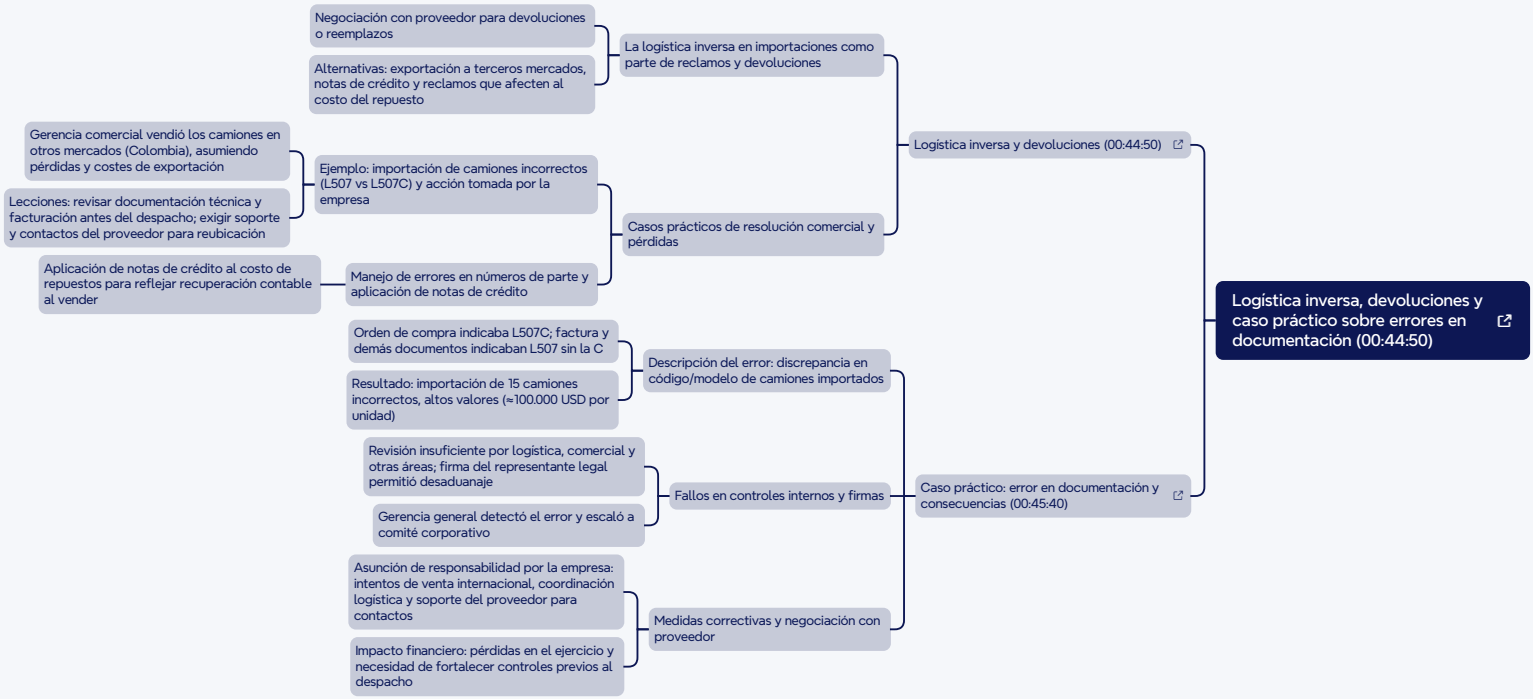

CLASE 08: NORMATIVAS Y REGULACIONES EN COMPRAS PARA LA MINERÍA - 2DA PARTE
Repaso y normas generales (00:00:05)
23
Normativa financiera y comercio exterior (00:10:25)
16
Proceso de importación: pasos y actores (00:23:41)
32
Incoterms, responsabilidades y análisis de costos ocultos (00:30:34)
14
Clausura y próximos temas (01:47:31)
11
Contenidos prácticos adicionales y herramientas digitales (01:00:02)
24
Logística inversa, devoluciones y caso práctico sobre errores en documentación (00:44:50)
20

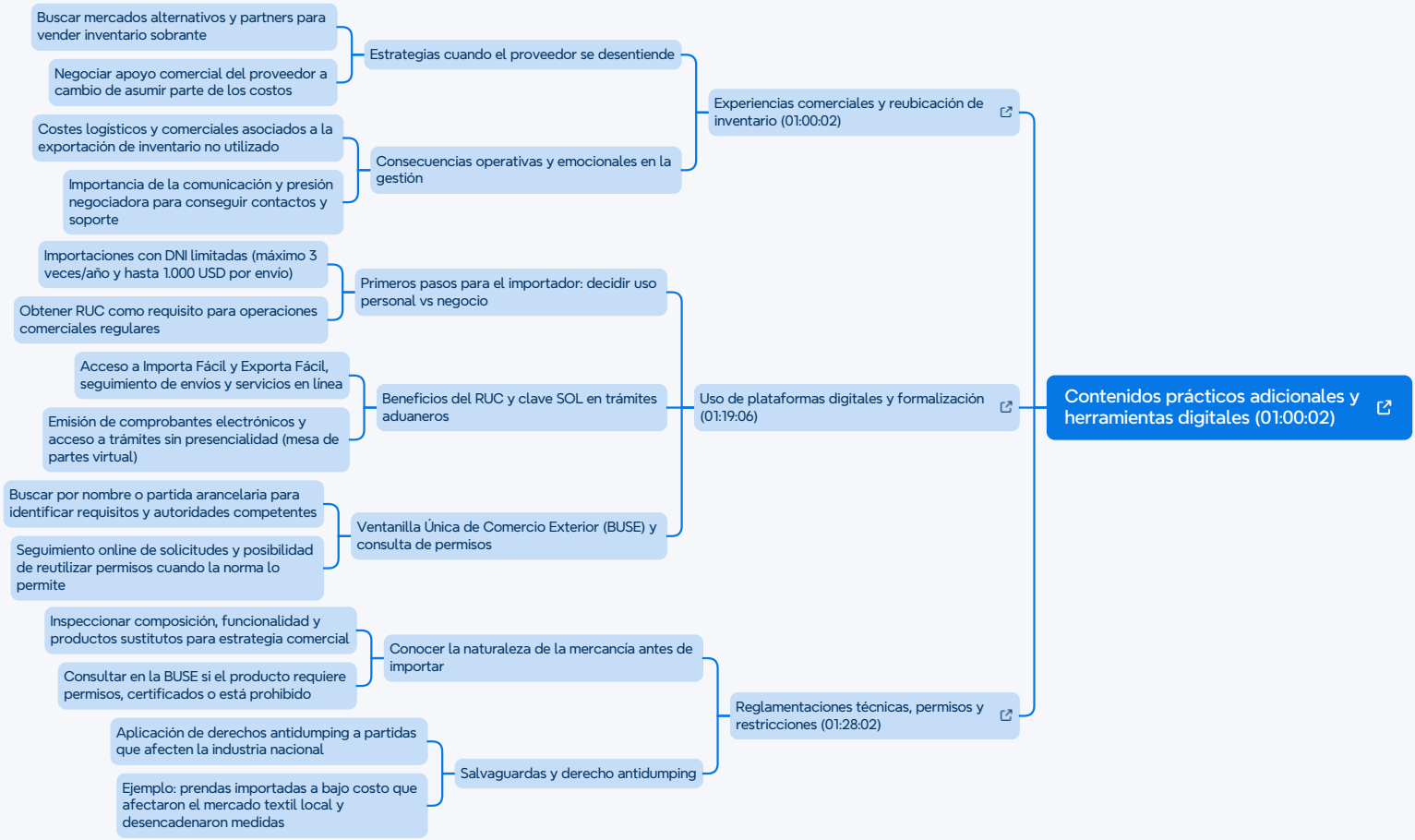

Repaso y normas generales (00:00:05)
Normativas y procedimientos en compras mineras (00:00:17)
Importancia de alinear compras a normativas legales
Evita ambigüedades en procedimientos y reduce riesgos de corrupción
Apoya auditorías y cumplimiento operativo
Relación entre normativa, procedimientos y auditorías
Procedimientos clarifican responsabilidades operativas
Auditorías verifican cumplimiento y consistencia
Derechos laborales y criterios éticos en compras
Prohibición de adquirir productos fabricados con prácticas laborales injustas
Relevancia de asignar decisiones a puestos de confianza para prevenir malas prácticas
ISO y su aplicación en minería (00:03:09)
ISO 9001: gestión de la calidad
Respaldo para procesos, proyectos y productos
Mejora la gestión y trazabilidad de calidad
ISO 14001: gestión ambiental
Reduce impacto ambiental y apoya la sostenibilidad
Mitiga riesgos ambientales asociados a operaciones
ISO 45001: seguridad y salud ocupacional
Mitigación de riesgos laborales y mejora en SSO
Aplicable en entornos de alto riesgo como minería
Otras normas y propiedad intelectual
ISO 16000 y normas relacionadas con exportación/importación (BAS)
Consideraciones sobre licencias de software y propiedad intelectual para evitar bloqueos operativos

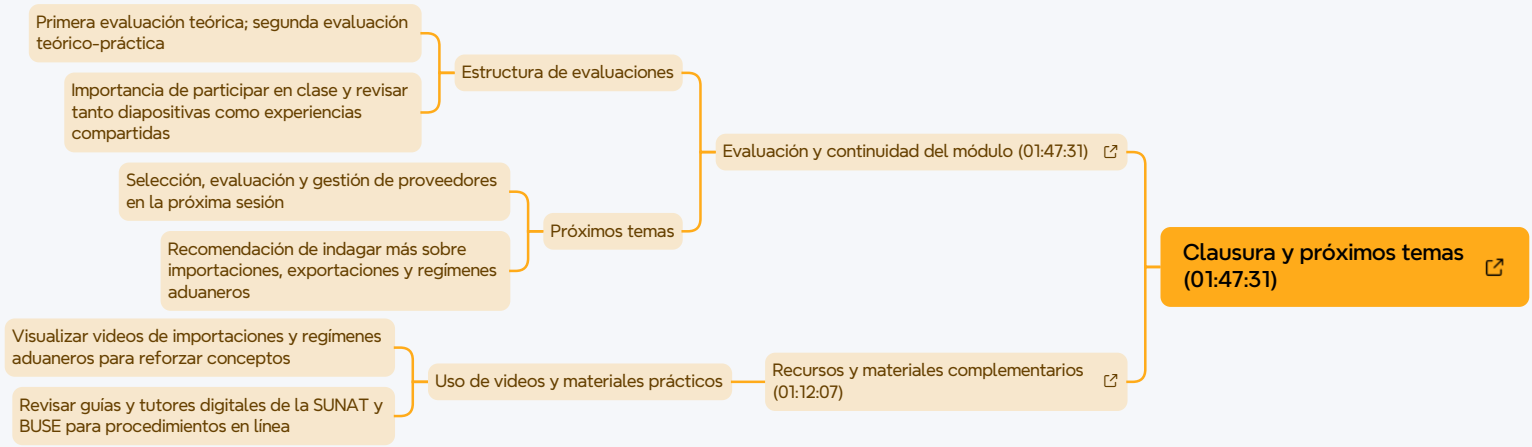

Normativa financiera y comercio exterior (00:10:25)
Normas internacionales de información financiera (NIF) (00:10:44)
Función de las NIF en contabilidad y estados financieros
Aumentan comparabilidad y transparencia
Hacen auditable la información financiera
Ejemplos y numeración de NIF
Múltiples NIF (ej. NIF 15, 14, 16) para distintos temas contables
Aduanas y control del comercio exterior (00:13:58)
Rol del ente regulador (aduana/SUNAT) y plataformas digitales
Control de entrada/salida de mercancías y cumplimiento de normativa
Más del 95% de procedimientos aduaneros disponibles en línea para facilitar trámites
Objetivos de la aduana y protección del mercado nacional
Prevenir narcotráfico, lavado de activos y riesgos para salud pública
Facilitar comercio exterior, agilizar desaduanaje y aplicar medidas antidumping cuando corresponda
Tipos de regímenes aduaneros y beneficios
Depósito temporal, tránsito, perfeccionamiento activo/pasivo, duty free
Uso estratégico para diferir pagos, despachos parciales o exenciones en zonas primarias


Proceso de importación: pasos y actores (00:23:41)
Negociación y aseguramiento con proveedores internacionales (00:23:41)
Conocer al proveedor y canales de negociación
Visitas, correos, llamadas y videoconferencias como herramientas
Verificar confiabilidad del proveedor y sus otros clientes antes del embarque
Formas de pago y garantías financieras
Uso de cartas fianza y bancos intermediarios para asegurar pagos
Pago de fees y comisiones asociados a garantías
Contratos dealer y obligaciones comerciales
Impacto de volúmenes mínimos de compra en la relación comercial
Necesidad de soporte comercial del proveedor cuando se presentan fallas de suministro
Transporte, agentes y despacho aduanero (00:26:22)
Agentes de carga internacional y modalidades de transporte
Coordinan transporte marítimo, aéreo, terrestre o fluvial
Negocian con transportistas internacionales
Agente de aduana y umbral de contratación
Obligatorio cuando mercadería supera cierto valor (ej. 2000 dólares)
Representa al importador ante la aduana para desaduanaje
Canales de control aduanero: verde, naranja y rojo
Canal verde: ingreso sin problemas
Canal naranja: verificación documental
Canal rojo: aforo físico y apertura de mercancía para comprobación
Tipo de cambio y su efecto en importaciones/exportaciones
Variaciones del tipo de cambio afectan costos de importadores y rentabilidad de exportadores
SUNAT y SBS publican valores de referencia utilizados en aduanas
Seguro, derechos y puesta en destino (00:29:22)
Contratación de seguro para la mercancía
Protege contra pérdidas o daños en tránsito
Aduana puede exigir seguro; si no existe, aplica seguro de tabla para cálculo de derechos
Derechos arancelarios y nacionalización de carga
Impuestos a pagar para que la mercancía ingrese legalmente al país
Transporte local desde aduana hasta almacén
Coordinación final para entrega y recepción en destino


Incoterms, responsabilidades y análisis de costos ocultos (00:30:34)
Incoterms y responsabilidades (00:30:34)
Naturaleza de los Incoterms (reglas no obligatorias de la Cámara de Comercio Internacional)
Determinan hasta dónde llega la responsabilidad del vendedor o comprador
Ejemplos: EXW, FOB, CIF, CPT, CFR, DAT, DDP
Recomendaciones prácticas según experiencia en minería
Evitar EXW para compras frecuentes por riesgo y responsabilidad completa del comprador
Probar cambios de Incoterm con pilotos (ej. comparar FOB/CIF) para medir costos y tiempos
Costos ocultos, sobrecostos e inspecciones (00:36:36)
Motivos de sobrecostos en la cadena de importación
Movilidad, verificaciones e inspecciones no previstas en destino
Costes añadidos por delegar responsabilidades al vendedor o agentes
Importancia de pilotos y comparación de modalidades
Realizar pruebas para identificar diferencias en precio y plazo
Evaluar confiabilidad y formalidad del proveedor según país de origen


Logística inversa, devoluciones y caso práctico sobre errores en documentación (00:44:50)
Logística inversa y devoluciones (00:44:50)
La logística inversa en importaciones como parte de reclamos y devoluciones
Negociación con proveedor para devoluciones o reemplazos
Alternativas: exportación a terceros mercados, notas de crédito y reclamos que afecten al costo del repuesto
Casos prácticos de resolución comercial y pérdidas
Ejemplo: importación de camiones incorrectos (L507 vs L507C) y acción tomada por la empresa
Gerencia comercial vendió los camiones en otros mercados (Colombia), asumiendo pérdidas y costes de exportación
Lecciones: revisar documentación técnica y facturación antes del despacho; exigir soporte y contactos del proveedor para reubicación
Manejo de errores en números de parte y aplicación de notas de crédito
Aplicación de notas de crédito al costo de repuestos para reflejar recuperación contable al vender
Caso práctico: error en documentación y consecuencias (00:45:40)
Descripción del error: discrepancia en código/modelo de camiones importados
Orden de compra indicaba L507C; factura y demás documentos indicaban L507 sin la C
Resultado: importación de 15 camiones incorrectos, altos valores (≈100.000 USD por unidad)
Fallos en controles internos y firmas
Revisión insuficiente por logística, comercial y otras áreas; firma del representante legal permitió desaduanaje
Gerencia general detectó el error y escaló a comité corporativo
Medidas correctivas y negociación con proveedor
Asunción de responsabilidad por la empresa: intentos de venta internacional, coordinación logística y soporte del proveedor para contactos
Impacto financiero: pérdidas en el ejercicio y necesidad de fortalecer controles previos al despacho


Contenidos prácticos adicionales y herramientas digitales (01:00:02)
Experiencias comerciales y reubicación de inventario (01:00:02)
Estrategias cuando el proveedor se desentiende
Buscar mercados alternativos y partners para vender inventario sobrante
Negociar apoyo comercial del proveedor a cambio de asumir parte de los costos
Consecuencias operativas y emocionales en la gestión
Costes logísticos y comerciales asociados a la exportación de inventario no utilizado
Importancia de la comunicación y presión negociadora para conseguir contactos y soporte
Uso de plataformas digitales y formalización (01:19:06)
Primeros pasos para el importador: decidir uso personal vs negocio
Importaciones con DNI limitadas (máximo 3 veces/año y hasta 1.000 USD por envío)
Obtener RUC como requisito para operaciones comerciales regulares
Beneficios del RUC y clave SOL en trámites aduaneros
Acceso a Importa Fácil y Exporta Fácil, seguimiento de envíos y servicios en línea
Emisión de comprobantes electrónicos y acceso a trámites sin presencialidad (mesa de partes virtual)
Ventanilla Única de Comercio Exterior (BUSE) y consulta de permisos
Buscar por nombre o partida arancelaria para identificar requisitos y autoridades competentes
Seguimiento online de solicitudes y posibilidad de reutilizar permisos cuando la norma lo permite
Reglamentaciones técnicas, permisos y restricciones (01:28:02)
Conocer la naturaleza de la mercancía antes de importar
Inspeccionar composición, funcionalidad y productos sustitutos para estrategia comercial
Consultar en la BUSE si el producto requiere permisos, certificados o está prohibido
Salvaguardas y derecho antidumping
Aplicación de derechos antidumping a partidas que afecten la industria nacional
Ejemplo: prendas importadas a bajo costo que afectaron el mercado textil local y desencadenaron medidas


Clausura y próximos temas (01:47:31)
Evaluación y continuidad del módulo (01:47:31)
Estructura de evaluaciones
Primera evaluación teórica; segunda evaluación teórico-práctica
Importancia de participar en clase y revisar tanto diapositivas como experiencias compartidas
Próximos temas
Selección, evaluación y gestión de proveedores en la próxima sesión
Recomendación de indagar más sobre importaciones, exportaciones y regímenes aduaneros
Recursos y materiales complementarios (01:12:07)
Uso de videos y materiales prácticos
Visualizar videos de importaciones y regímenes aduaneros para reforzar conceptos
Revisar guías y tutores digitales de la SUNAT y BUSE para procedimientos en línea